CAPÍTULO I — DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

> Dispositivos da LGPD (Lei nº 13.709/2018) alterados pela Lei nº 13.853/2019 neste capítulo: arts. 1º, 3º, 4º e 5º. Abre com o art. 1º da própria Lei nº 13.853/2019 (nova ementa da LGPD).

Lei nº 13.853/2019

Art. 1º A ementa da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:

"**Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).**"

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), com a redação dada pela Lei nº 13.853/2019

***Art. 2º** A Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:*

Art. 1º .....

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são **de interesse nacional** e devem ser observadas pela **União, Estados, Distrito Federal e Municípios**.

Art. 3º .....

. . .

II - a atividade de tratamento tenha por objetivo a **oferta ou o fornecimento de bens ou serviços** ou o **tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional**; ou

. . .

Art. 4º .....

. . .

§ 4º Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso III do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, **salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público**.

Art. 5º .....

. . .

VIII - **encarregado**: pessoa indicada pelo **controlador e operador** para atuar como **canal de comunicação** entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD);

. . .

XVIII - **órgão de pesquisa**: órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado **sem fins lucrativos** legalmente constituída sob as leis brasileiras, com **sede e foro no País**, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter **histórico, científico, tecnológico ou estatístico**; e

XIX - **autoridade nacional**: órgão da administração pública responsável por **zelar, implementar e fiscalizar** o cumprimento desta Lei em todo o território nacional.